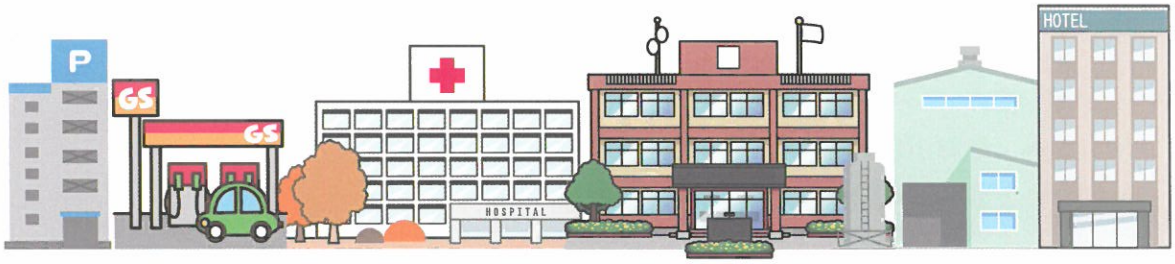
第五章
特定建築物及其限制



特定建築物（日本稱為特殊建築物）具有以下特性之一：❶同時容留多數不特定人❷火災發生時，較可能造成重大傷亡損失❸建築物內部貯藏大量危險物品❹對建築物周圍可能產生重大環境衛生影響。基於以上因素，對此類建築物涉及防火、避難、逃生事項有更嚴格的要求。本書以面積重新表列於下。另外，建築法所謂特種建築物，是指得經行政院之許可，不適用建築法全部或一部規定之建築物。

樓地板面積	建築物用途
不限	戲院、電影院、歌廳、演藝場、電視播送室、電影攝影場、學校、車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場（限於在同一建築物內有停車場者）、汽車加油站、危險物貯藏庫及其處理場
>50 m^2	工廠類，其作業廠房之樓地板面積之和
>70 m^2	工廠類，總樓地板面積
>150 m^2	倉庫、批發市場、貨物輸配所等，供其使用樓地板面積之和
>200 m^2	集會堂
	夜總會、舞廳、室內兒童樂園、遊藝場及酒家、酒吧等，供其使用樓地板面積之和
	旅館、設有病房之醫院、兒童福利設施、公共浴室等，供其使用樓地板面積之和
	博物館、圖書館、美術館、展覽場、陳列館、體育館（附屬於學校者除外）、保齡球館、溜冰場、室內游泳池、屠宰場、污物處理場、殯儀館等，供其使用樓地板面積之和
	商場（包括超級市場、店鋪）、市場、餐廳（包括飲食店、咖啡館）等，供其使用樓地板面積之和。但在避難層之店鋪，飲食店以防火牆區劃分開，且可直接通達道路或私設通路者，其樓地板面積免合併計算。
>1,000 m^2	政府機關及公私團體辦公廳之總樓地板面積

【第一節 通則】

第 117 條 (適用範圍)

本章之適用範圍依下列規定：

一、戲院、電影院、歌廳、演藝場、電視播送室、電影攝影場及樓地板面積超過 200 ㎡之集會堂。

二、夜總會、舞廳、室內兒童樂園、遊藝場及酒家、酒吧等，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者。

三、商場 (包括超級市場、店鋪)、市場、餐廳 (包括飲食店、咖啡館) 等，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者。但在避難層之店鋪，飲食店以防火牆區劃分開，且可直接通達道路或私設通路者，其樓地板面積免合併計算。

四、旅館、設有病房之醫院、兒童福利設施、公共浴室等，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者。

五、學校。

六、博物館、圖書館、美術館、展覽場、陳列館、體育館 (附屬於學校者除外)、保齡球館、溜冰場、室內游泳池等，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者。

七、工廠類，其作業廠房之樓地板面積之和超過 50 ㎡或總樓地板面積超過 70 ㎡者。

八、車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場 (限於在同一建築物內有停車場者) 等。

九、倉庫、批發市場、貨物輸配所等，供其使用樓地板面積之和超過 150 ㎡者。

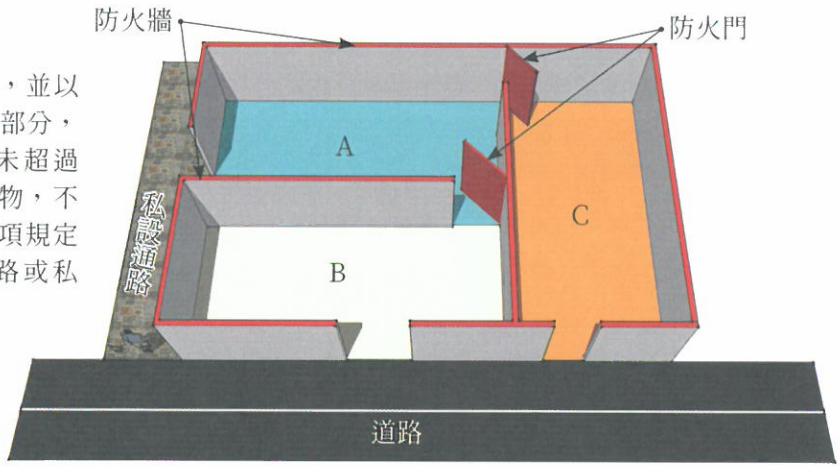
十、汽車加油站、危險物貯藏庫及其處理場。

十一、總樓地板面積超過 1,000 ㎡之政府機關及公私團體辦公廳。

十二、屠宰場、污物處理場、殯儀館等，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者。

第 117 條 圖 117

避難層做店鋪、飲食店使用，並以防火牆區劃分開為 A、B、C 部分，任何一部分樓地板面積均未超過 200 ㎡時，則非為特定建築物，不必受本章規定之限制，但此項規定以 A、B、C 均可直接向道路或私設通路疏散者為限。



《函令劍掃》

◉特定建築物應臨接之道路寬度，第 118 條有規定，建築基地如合於規定者，其臨接道路部分之長度，應就本條各款用途，依第 119 條表列分別核計樓地板面積，並以其中限制較嚴者為準。

◉本條第 3 款但書規定，避難層之店鋪、飲食店以防火牆區劃分開可直接通達道路或私設通路者，其樓地板面積雖得免合併計算，但仍屬該款所稱之商場、市場、餐廳，仍應適用任何有關商場、

市場、餐廳等之規定。

社區活動中心，其實際供作集會堂使用部分之總樓地板面積超過 200 ㎡者，應屬本條特定建築物之適用範圍。都市計畫以外地區之社區活動中心，因受地形與環境限制無法符合第 118 條第 1 款之規定時，准予比照同條第 2 款但書規定退縮建築。

◉觀光旅館業管理規則規定：國際觀光旅館應附設餐廳、會議廳（室）、酒吧，並酌設其他設備。因此依觀光旅館業管理規則申請設立（國際）觀光旅館並附設相關設備，其臨接道路寬度、長度應就本章「特定建築物及其限制」，就其附設之各種不同空間使用性質分別檢討核算，用維公益。

◉ D-5 類組之課後托育中心，依兒童及少年福利機構設置標準規定，屬兒童托育服務及課後照顧服務之托育機構之一，係收托國民小學課後之學齡兒童，為本規則所稱兒童福利設施之一種，因此供課後托育中心使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者，為特定建築物。

於一般農業區特定目的事業用地興辦托兒所附設托嬰中心及課後托育中心，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者，為特定建築物。

◉舊稱之托兒所及幼稚園現已統一改稱為幼兒園，依建築物用途分類之類別、組別定義，其組別為 F-3 兒童福利—供學齡前兒童照護之場所。因此，幼兒園、幼兒園兼辦國民小學課後照顧服務場所，供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者，屬本條第 4 款所定特定建築物之適用範圍。

◉申請工廠類建築物之面積未達本條第 7 款規定，自不受本章及第 14 章工廠類建築物規定之限制。

◉某合作社依「非都市土地變更為農民團體興建農產品集貨場、冷藏庫使用事業計畫審查作業要點」，申請辦理用地變更編定為特定目的事業用地，其興建農產品集貨場，旨在供協助多數農民辦理蔬果集貨運銷使用。其與本條第 9 款規定貨物輸配所之建築物用途使用性質類似，因此供農產品集貨場使用樓地板面積之和超過 150 ㎡者，應屬特定建築物。

◉本條第 11 款所稱公私團體辦公廳，其「團體」係指具備法人地位之團體而言，非屬團體之辦公室自非屬本款之適用範圍。供辦公廳使用總樓地板面積，係指供辦公廳使用部分樓地板面積之和。

◉垃圾處理場（廠）為污物處理場之一種，如供其使用樓地板面積之和超過 200 ㎡者，應屬本條文第 12 款之特定建築物，且其面前道路寬度，應符合第 118 條第 2 款規定。

◉火葬場之使用性質與殯儀館有所不同，應非屬本條第 12 款所稱之殯儀館，惟火葬場是否有兼作殯儀館使用之情況，請會同民政單位就個案事實認定。

◉宗教建築物之神殿、佛堂、聖堂、講堂、禮拜堂、公所等，主要係指各宗教舉辦儀式祭典之場所，一般並列為該寺廟、教堂名稱之一部分，如天彰聖堂、天德彌勒佛堂、寶光紹興濟德講堂、財團法人台北基督徒長春禮拜堂、理教總公所臺南靜善堂公所；禪修中心，主要係佛教寺院作為禪修之用；辦公室主要係作為該立案宗教團體行政事務與推動宗教傳播或籌劃推動公益慈善社會教化相關事務之用；均非屬本條所稱之集會堂，不適用第 118 條第 1 款應臨接寬 12m 以上道路之規定。依旅館業管理規則規定：「本規則所稱旅館業，指觀光旅館業以外，對旅客提供住宿、休息及其他經中央主管機關核定相關業務之營利事業。」之意旨，旅館業係提供不特定人住宿、休息，並收取費用之營利事業；設施是否符合上述規範，應由地方主管機關依個案經營事實具體認定。另依發展觀光條例規定：「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所，由各該目的事業主管機關就其安全、經營等事項訂定辦法管理之。」之規定，設施如符合該項規定者，應由其目的事業主管機關就其安全、經營等事項訂定辦法管理之，惟不得涉及經營旅館業務之範疇，否則將違反發展觀光條例：「經營旅館業者，除依法辦妥公司或商業登記外，並應向地方主管機關申請登記；領取登記證後，始得營業。」之規定。廂房、神職人員宿舍，主要係提供該宗教之神職人員住宿之用，與一般旅館供不特定人住宿之性質有別；香客大樓部分，宜由申請人就其規劃設置之香客大樓後續使用提出說明，倘其使用確與一般旅館有相同性質之使用，自宜按相關旅館之規定辦理；但若僅為單純提供進香信眾或特定宗教人士參與宗教活動住宿之使用時，與廂房、神職人員宿舍等，均非屬本條所稱之旅館，不適用第 118 條第 2 款應臨接寬 8m 以上道路之規定。

第 118 條 (基地與道路之關係)

前條建築物之面前道路寬度，除本編第 121 條及第 129 條另有規定者外，應依下列規定。

基地臨接二條以上道路，供特定建築物使用之主要出入口應臨接合於本章規定寬度之道路：

一、集會堂、戲院、電影院、酒家、夜總會、歌廳、舞廳、酒吧、加油站、汽車站房、汽車商場、批發市場等建築物，應臨接寬 12m 以上之道路。

二、其他建築物應臨接寬 8m 以上之道路。但前款用途以外之建築物臨接之面前道路寬度不合本章規定者，得按規定寬度自建築線退縮後建築。退縮地不得計入法定空地面積，且不得於退縮地內建造圍牆、排水明溝及其他雜項工作物。

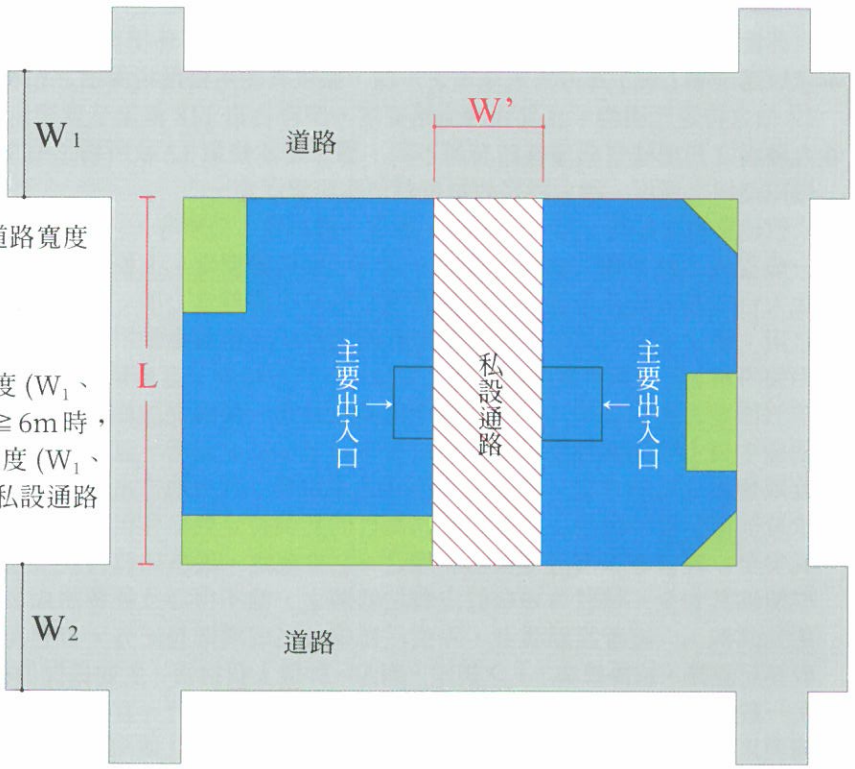
三、建築基地未臨接道路，且供第一款用途以外之建築物使用者，得以私設通路連接道路，該道路及私設通路寬度均合於本條之規定者，該私設通路視為該建築基地之面前道路，且私設通路所占面積不得計入法定空地面積。

前項面前道路寬度，經直轄市、縣 (市) 政府審查同意者，得不受前項、本編第 121 條及第 129 條之限制。

註：

依本條第 1 項第 2 款留設之退縮地，或依第 1 項第 3 款留設之私設通路，視為特定建築物建築基地之面前道路，於檢討第 229 條 (高層建築物退縮距離) 及 276 條 (工廠出入口退縮) 規定時，應自依第 1 項第 2 款留設之退縮地退縮後，或第 1 項第 3 款留設之私設通路臨基地邊界起算退縮距離。

第 118 條 圖 118



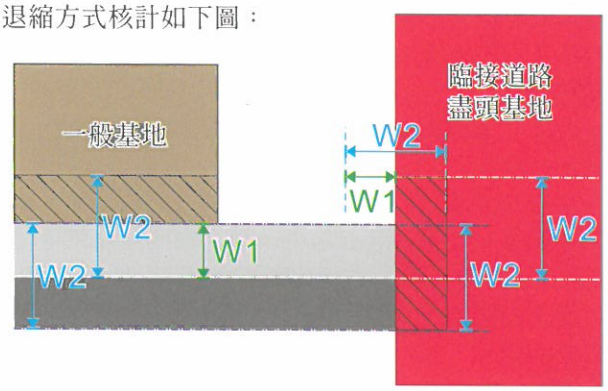
W_1、W_2= 特定建築物面前道路寬度
W'= 私設通路寬度
L= 私設通路長度
若
L ≦特定建築物面前道路寬度 (W_1、W_2)2 倍且未逾 30m，且 W' ≧ 6m 時，或 W'> 特定建築物規定之寬度 (W_1、W_2) 時，則主要出入口可向私設通路開設。

《函令劍掃》

◉都市計畫甲、乙種工業區申請設置公共服務設施及公用事業設施暨一般商業設施建築物（辦公室或店鋪用途使用），如屬本章之適用範圍，其主要出入口向基地內通路開設，該基地內通路寬度得依本條圖 118 規定檢討辦理。

◉基地臨接道路盡頭，以該道路寬度，作為面前道路，本編第 19 條前段，業已明定。本條第 2 款規定其他特定建築物應臨接 8m 以上之道路。但第 117 條第 1 款用途以外之建築物臨接之面前道路不合本章規定者，得按規定寬度自建築線退縮後建築。因此本案特定建築物之建築基地臨接道路盡頭，得適用上述規定退縮後建築，其退縮方式核計如下圖：

W1：現有道路寬度（最小寬度核計）
W2：法定規定道路寬度
▨ 應退縮部分面積



◉工業區細部計畫道路未達 8m 者，應配合建築技術規則之規定變更都市計畫，以便廠商設廠，在未變更都市計畫之前，臨接該計畫道路之基地准予退縮建築（自道路中心線兩邊平均退縮共達 8m 寬度），退縮之土地不得計入法定空地，並不得於退縮之空地範圍內建築圍牆。原有工廠臨接之道路寬度未達 8m 而申請平面增建或立體增建時，亦同。

臨接工業區或政府開發工業用地內既成巷路之建築基地，由當地直轄市、縣（市）政府視實際情形本於職權逕行核辦。都市計畫工業區內，臨接未曾開闢計畫道路之建築基地，應否准予建築，請直轄市、縣（市）政府就各地實際情況，考慮交通、安全及未來發展之趨勢，本於職權逕行核辦。

◉工廠基地面臨 6m 計畫道路之兩側土地如均屬工業區者，可自道路中心線兩邊平均退縮，合計達 8m 後建築。道路之一側非屬工業區者，應自道路對側境界線向該工業區單邊退縮達 8m 後，始准為之，其退縮之土地不得計入法定空地，並不得於退縮之空地範圍內建築圍牆。

◉都市計畫工業區工廠建築臨接之道路寬度，依本條規定，應臨接寬 8m 以上之道路。建築基地臨接道路邊綠帶或綠地公園申請建築，應依本編第 3-2 條規定辦理。

◉都市計畫「市場用地」作立體多目標使用時，其面臨道路寬度應符合都市計畫公共設施用地多目標使用方案之規定。

◉舊有市區都市計畫大都於日據時代即已擬定發布，臺灣光復以後，部分道路拓寬困難，故沿襲至今，致建築技術規則之規定與舊有都市計畫產生無法配合之現象。電影院為供公眾活動，出入頻繁之場所，如准其改建，當可促進都市健全合理之發展，且對公共安全、公共衛生及增進市容觀瞻實有莫大之助益，決議如下：❶關於都市計畫與建築管理之配合問題，於建築技術規則通盤檢討時一併考量。❷在建築技術規則未修正前，舊有影戲院坐落地點如符合都市計畫分區使用，退縮後建築物經地方主管建築機關認定確不影響公共安全、衛生、交通且對避難疏散均無礙者，得准比照本條第 2 款規定，退縮建築，退縮地不得計入法定空地面積，且不得於退縮地內建造圍牆、排水溝及其他雜項工作物。

◉本條係在規範供特定建築物使用之主要出入口應臨接合於本章規定寬度之道路。第 2 款規定「應臨接寬 8m 以上之道路」，係指基地臨接之面前道路寬度應在 8m 以上，至該面前道路連接之其他道路，尚無寬度限制。第 2 款但書規定，係指除同條第 1 款用途以外之第 117 條特定建築物為其適用範圍。

◉某村里活動中心會議室 38.87 ㎡，其實際供作集會堂使用部分之總樓地板面積如未超過 200 ㎡，則其主要出入口無須依本條第 1 款規定臨接 12m 以上道路。

◉本條第 2 款規定，對面前道路不合規定者得按規定寬度自建築線退縮，係指單向退縮達到規定寬度而言。

◉依本條第 2 款退縮之部分不得併入面前道路計算寬度，面前道路寬度之核計應依本編第 14 條第 3 款規定：「基地以私設通路連接建築線，並作為主要進出道路者，該私設通路視為面前道路。但私設通路寬度大於其連接道路寬度，應以該道路寬度，視為基地之面前道路」。
基地擬以鄰地作為私設通路連接公路申請建築工廠，其寬度應依上述法令規定達 8m。

◉依本條第 2 款規定退縮建築者，應退縮之範圍土地，為屬畸零地者，仍應先予合併取得退縮地之土地權利證明文件，方得申請建築。

◉原住民地區之山地鄉設置加油站因受限於地形地勢無法符合本條第 1 款之規定，准予比照第 2 款但書規定退縮建築。

◉公共汽車場站設施分為調度站、轉運站、車站三種，其中調度站如僅供車輛停放調度使用，無旅客搭車或轉乘，為考慮調度站場用地之取得及提供更便捷之大眾運輸服務，得免受本條第 1 款規定之限制，但仍應依第 2 款規定臨接寬 8m 以上之道路。

◉碾米設備及相關設施其建築物之使用包括稻穀倉庫、糙米倉庫、白米倉庫、碾米機械、稻穀處理及包裝設施機房、稻穀烘乾設施及防治污染設備機房與辦公廳舍等，並設置相關機械設備如烘乾機、粗選機、選石機、礱穀機、碾米機、碎（屑）米選別機、自動包裝機等，故係以供碾米加工及批發為主要業務之使用，建築物使用屬 C 類 (C-2 組）供儲存、包裝、製造一般物品之場所，即屬一般工廠、工作場、倉庫。此類目的事業使用建築物之面前道路寬度，應依本條第 2 款規定辦理。

第 119 條（基地臨接道路之長度）

建築基地臨接前條規定寬度道路之長度，除本編第 121 條及第 129 條另有規定者外，不得小於下表規定：

特定建築物總樓地板面積 (A)	臨接長度
A ≦ 500 ㎡	4m
500 ㎡ < A ≦ 1,000 ㎡	6m
1,000 ㎡ < A ≦ 2,000 ㎡	8m
A > 2,000 ㎡	10m

前項面前道路之臨接長度，經直轄市、縣（市）政府審查同意者，得不受前項、本編第 121 條及第 129 條之限制。

《函令劍掃》

◉特定建築物基地臨接道路長度應符合本條之規定，尚無退縮臨接道路部分之土地為道路用地，以使臨接道路之境界線達規定長度之法令規定。

第 120 條（樓梯下禁設燃燒設備）

本節規定建築物之廚房、浴室等經常使用燃燒設備之房間不得設在樓梯直下方位置。

【第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂】

第 121 條 (基地與道路之關係)

本節所列建築物基地之面前道路寬度與臨接長度依下列規定：

一、觀眾席地板合計面積未達 1,000 ㎡者，道路寬度應為 12m 以上。觀眾席樓地板合計面積在 1,000 ㎡以上者，道路寬度應為 15m 以上。

二、基地臨接前款規定道路之長度不得小於下列規定：

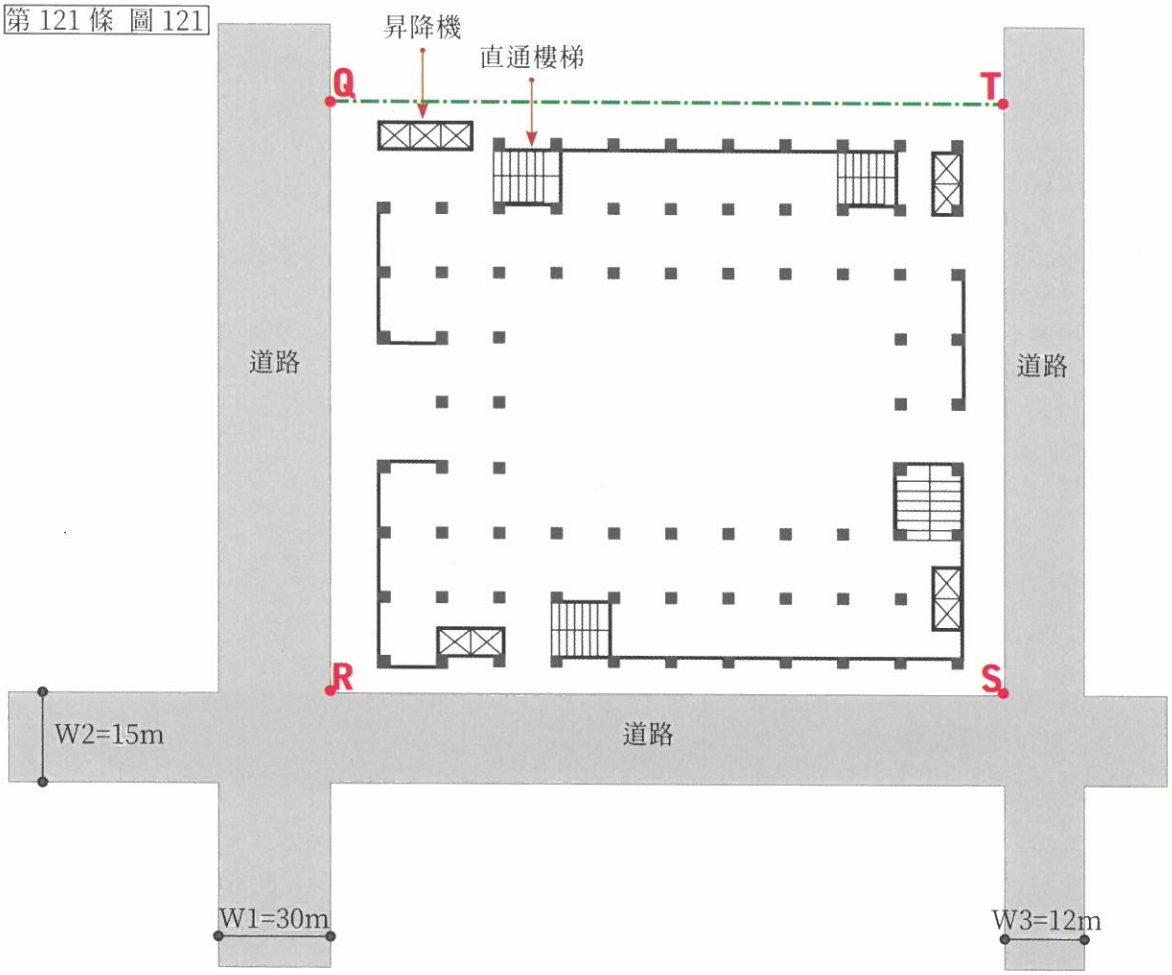
㈠應為該基地周長 1/6 以上。

㈡觀眾席樓地板合計面積未達 200 ㎡者，應為 15m 以上，超過 200 ㎡未達 600 ㎡每 10 ㎡或其零數應增加 34 ㎝，超過 600 ㎡部分每 10 ㎡或其零數應增加 17 ㎝。

三、基地除臨接第一款規定之道路外，其他兩側以上臨接寬 4m 以上之道路或廣場、公園、綠地或於基地內兩側以上留設寬 4m 且淨高 3m 以上之通路，前款規定之長度按 8/10 計算。

四、建築物內有 2 種以上或一種而有 2 家以上之使用者，其在地面層之主要出入口應依本章第 122 條規定留設空地或門廳。

第 121 條 圖 121



F.A. 為商場、餐廳樓地板面積　F.B. 為觀眾席面積

設　1 層均為百貨商場　每層 F.A.=2,000 ㎡

2、3 層為電影院　每層觀眾席面積 F.B=1,200 ㎡

4 層為歌劇院　F.B=1,200 ㎡

5、6、7 為餐廳　F.A.=2,000 ㎡

①主要出入口得集中或分別留設。

②基地臨接面前道路之長度，係指符合規定寬度之道路其臨接長度。

③符合規定寬度之道路有 2 條以上時，其面前空地之深度可依計算之結果除以該合於規定道路之條數 (如有 2 條道路時，除以 2)。

④主要出入口門廳之長度依計算結果因太長而致留設困難時，得就相等之面積調整其深度及長度，但調整後均不得小於 5m。

⑤本圖例計算如下：

⑴面前道路之寬度 (第 117、121 條)

ΣF.B.=F2+F3+F4=3,600 ㎡ >1,000 ㎡　∴面前道路寬度 W ≧ 15m(第 121 條第 1 款)

圖中之 W1、W2 均得視為電影院及歌劇院之面前道路，其主要出入口得集中或分別臨接此 2 條道路。

⑵基地臨接面前道路之長度 (第 121 條第 2、3 款)

l=[15m+0.34/10×(600-200)+0.17/10×(3,600-600)]×0.8=63.68m

即 (QR+RS) ≧ 63.68m 且≧ S/6(註：S 為基地周長)

圖中 W3 之寬度未達本章規定之寬度，不得視為面前道路，其長度不得計入。

⑶前面空地深度 (第 121 條第 4 款、第 122 條第 1、3 款、第 130 條第 2 款)

ΣF.B.=3,600 ㎡　ΣF.A.=8,000 ㎡

依 F.B.(第 122 條第 3 款) D1=1.5+0.025/10×(3,600-200)=10m

依 F.A.(第 130 條第 2 款) D2=5m

因本基地面前道路有兩條，故依 F.B.(第 122 條第 3 款) 所得之 D1 應除以 2，即應留設前面空地之深度 D ≧ ½×10=5m，且 D1 ≧ D2。

本圖例，應自 W1 及 W2 兩兩留設前面空地深度≧ 5m，其超過法定騎樓深度之部分仍應計入建築面積，其長度應≧ 63.68m，且不得為停車空間。

[註]：依第 122 及 130 條所計算出之深度不同時，取其中較大者留設之。

⑷門廳 (第 122 條第 2 款、第 130 條第 2 款)

(a) 第 2、3、4 層，應於各該層主要出入口處留設門廳，其長度

l=(1,200×17/10)/100=20.4m

深度 D ≧ 5m(第 122 條第 2 款第㈡目)

因長度 l 太長，故調整長度如下 (面積不變)：

A=20.4×5=102 ㎡得改為直徑 11.4m 以上圓形，或 10.1m 以上之正方形，或其他各種形狀。

(b) 第 1、5、6、7 層，若於留設前面空地未依第 130 條留設前面空地時，則避難層應留設門廳，其長度 l=(2,000×60/100×2)/100=24m，深度 D ≧ 5m，本例因已設前面空地，故可不必避難層再留設門廳。

《函令劍掃》

◉本編第 117 條第 1、3 款規定之戲院、電影院、歌廳演藝場、集會堂及商場、餐廳市場等特定建築物依第 121 條及第 129 條均各有特別規定其建築基地應臨接道路之長度，上述兩類用途綜合使用之建築物，其建築基地與道路之臨接長度應以各不同類別用途使用之總樓地板面積分別核算後，再合計其臨接長度，用維公益。

第 122 條 (出入口空地或門廳)

本節所列建築物依下列規定留設空地或門廳：

一、觀眾席主層在避難層，建築物應依下列規定留設前面及側面空地：

㈠觀眾席樓地板面積合計在 200 ㎡以下者，自建築線退縮 1.5m 以上。

㈡觀眾席樓地板面積合計超過 200 ㎡以上者，除應自建築線起退縮 1.5m 外，並按超過部分每 10 ㎡或其零數，增加 2.5 ㎝。

㈢臨接法定騎樓或牆面線者，退縮深度不得小於騎樓或牆面線之深度。

㈣側面空地深度依前面空地規定之深度 (側面道路之寬度併計為空地深度)，並應連接前條第一款規定之道路。基地前、後臨接道路，且道路寬度大於規定之側面空地深度者，免設側面空地。

㈤建築物為防火建築物，留設之前面或側面空地內得設置淨高在 3m 以上之騎樓 (含私設騎樓)、門廊或其他頂蓋物。

二、觀眾席主層在避難層以外之樓層，依下列規定：

㈠建築物臨接前條第一款規定道路部分，依本條前款規定留設前面空地者，免設側面空地。

㈡觀眾席主層之主要出入口前面應留設門廳；門廳之長度不得小於本編第 90 條第二款規定出入口之總寬度，且深度及淨高應分別為 5m 及 3m 以上。

㈢同一樓層有 2 種以上或一種而有 2 家以上之使用者，其門廳可分別留設或集中留設。

三、同一建築物內有 2 種以上或一種而有 2 家以上之使用，其觀眾席主層分別在避難層及避難層以外之不同樓層者，留設前面空地之深度應合計其各層觀眾席樓地板面積計算之；側面空地之深度免計避難層以外樓層之樓地板面積。依前項規定留設之空地，不得作為停車空間。

《函令劍掃》

◉供戲院、電影院、歌廳、演藝場用途使用之建築物應留設空地，參酌此項規定原意，其觀眾席設於避難層者，該建築物依本條留設前面空地及側面空地；其觀眾席主層在避難層以外之樓層者，該建築物之避難層依本編第 90 條第 2 款規定設置之出入口與出入道路邊連接部分，仍應按本條規定之標準予以退縮。

第 123 條 (觀眾席之構造)

觀眾席之構造，依下列規定：

一、固定席位：椅背間距離不得小於 85 ㎝，單人座位寬度不得小於 45 ㎝。

二、踏級式樓地板每級之寬度應為 85 ㎝以上，每級高度應為 50 ㎝以下。

三、觀眾席之天花板高度應在 3.5m 以上，且淨高不得小於 2.5m。

《函令劍掃》

◉本條第 1 款規定「固定席位：椅背間距離不得小於 85 ㎝，單人座位寬度不得小於 45 ㎝」，第 124-1 條規定，觀眾席位以連續式席位設置者，「每一席位之寬度應在 45 ㎝以上」，上述規定之寬度得包含扶手。

◉本條第 2 款之「踏級式樓地板每級之寬度」及第 124 條第 6 款第 1 目之「級寬」，應分別為「踏

級式樓地板每級之深度」及「級深」之意。踏級式樓地板之通道如經區分為數段，依第 124 條第 6 款第 1 目規定，除同段內之級高應一致外，其不同段之級高仍應一致，以避免級高與級深之關係發生變化時，破壞通道之正確步調，造成滑落之意外事故。

第 124 條（觀眾席位間之通道）

觀眾席位間之通道，應依下列規定：

一、每排相連之席位應在每 8 位（椅背與椅背間距離在 95 cm以上時，得為 12 席）座位之兩側設置縱通道，但每排僅四席位相連者（椅背與椅背間距離在 95 cm以上時得為 6 席）縱通道得僅設於一側。

二、第一款通道之寬度，不得小於 80 cm，但主要樓層之觀眾席面積超過 900 m^2者，應為 95 cm以上，緊靠牆壁之通道，應為 60 cm以上。

三、橫排席位至少每 15 排（椅背與椅背間在 95 cm以上者得為 20 排）及觀眾席之最前面均應設置寬 1m 以上之橫通道。

四、第一款至第三款之通道均應直通規定之出入口。

五、除踏級式樓地板外，通道地板如有高低時，其坡度應為 1/10 以下，並不得設置踏步；通道長度在 3m 以下者，其坡度得為 1/8 以下。

六、踏級式樓地板之通道應依下列規定：

㈠級高應一致，並不得大於 25 cm，級寬應為 25 cm以上。

㈡高度超過 3m 時，應每 3m 以內為橫通道，走廊或連接樓梯之通道相接通。

第 124-1 條（連續式席位）

觀眾席位，依連續式席位規定設置者，免依前條規定設置縱、橫通道；連續式席位之設置，依下列規定：

一、每一席位之寬度應在 45 cm以上。

二、橫排席位間扣除座椅後之淨寬度依下表標準。

每排席位數	淨寬度
未滿 19 位	45 cm
19 位以上未滿 36 位	47.5 cm
36 位以上未滿 46 位	50 cm
46 位以上	52.5 cm

三、席位之兩側應設置 1.1m 寬之通道，並接通規定之出入口。

四、前款席位兩側之通道應按每 5 排橫席位各留設一處安全門，其寬度不得小於 1.4m。

第 126 條（舞臺之構造）

戲院及演藝場之舞臺面積在 300 m^2以上者，其構造依下列規定：

一、舞臺開口之四周應設置防火牆，舞臺開口之頂部與觀眾席之分界處應設置防火構造壁梁通達屋頂或樓板。

二、舞臺下及舞臺各側之其他各室均應為防火構造或以不燃材料所建造。

三、舞臺上方應設置自動撒水或噴霧泡沫等滅火設備及有效之排煙設備。

四、自舞臺及舞臺各側之其他各室應設有可通達戶外空地之出入口、樓梯或寬 1m 以上之避難用通道。

第 127 條（觀眾席主層在避難層以外之樓層時）

觀眾席主層在避難層以外之樓層，應依下列規定：

一、位避難層以上之樓層，得設置符合下列規定之陽臺或露臺或外廊以取代本編第 92 條第二款規定之走廊。

㈠寬度在 1.5m 以上。

㈡與自觀眾席向外開啟之防火門出入口相接。

㈢地板面高度應與前目出入口部分之觀眾席地板面同高。

㈣應與通達避難層或地面之樓梯或坡道連接。

二、位於避難層以下之樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下 7m 以內，面積合計不得超過 200 ㎡，並以一層為限。但觀眾席主層能通達室外空地，室外空地面積為觀眾席樓地板面積 1/5 以上，且任一邊之最小淨寬度應在 6m 以上，且該空地在基地地面下 7m 以內，能通達基地地面避難者，不在此限。

三、位於 5 層樓以上之樓層，且觀眾席樓地板面積合計超過 200 ㎡者，應於該層設置可供避難之室外平臺，其面積應為觀眾席樓地板面積 1/5 以上，且任一邊之最小淨寬度應在 4m 以上。該平臺面積得計入屋頂避難平臺面積，並應自該平臺設置 1 座以上之特別安全梯或戶外安全梯直通避難層。

《函令劍掃》

◉本條第 3 款所稱「室外平臺」為具可供避難之功能，其直上方應不得有頂遮蓋物，即不得以陽臺型式留設。

第 128 條

放映室之構造，依下列規定：

一、應為防火構造（天花板採用不燃材料）。

二、天花板高度，不得小於 2.1m，容納 1 臺放映機之房間其淨深不得小於 3m，淨寬不得小於 2m，但放映機每增加 1 台，應增加淨寬 1m。

三、出入口應裝設向外開之具有 1 小時以上防火時效之防火門。放映孔及瞭望孔等應以玻璃或其他材料隔開，或裝設自動或手動開關。

四、應有適當之機械通風設備。

放映機採數位或網路設備，且非使用膠捲者，得免設置放映室。

{立修理由}

隨著時代的進步，電影工業已由膠片拍攝改為數位拍攝，電影院放映機採數位或網路設備已成為趨勢。惟考量國內少數電影院為因應播放實驗電影、影展及藝文類微電影之膠片影片，因此保留少數雙機並用影廳。是以，為因應現代電影產業數位化放映室構造需求，因此新增第 2 項規定，以減少空間浪費並降低營運成本。

【第三節 商場、餐廳、市場】

第 129 條（建築基地與道路之關係）

供商場、餐廳、市場使用之建築物，其基地與道路之關係應依下列規定：

一、供商場、餐廳、市場使用之樓地板合計面積超過 1,500 ㎡者，不得面向寬度 10m 以下之道路開設，臨接道路部分之基地長度並不得小於基地周長 1/6。

二、前款樓地板合計面積超過 3,000 ㎡者，應面向 2 條以上之道路開設，其中 1 條之路寬不得小於 12m，但臨接道路之基地長度超過其周長 1/3 以上者，得免面向 2 條以上道路。

《函令劍掃》

◉本條第 1、2 款規定基地臨接道路部分之長度，所稱「道路」係指合於本條規定寬度之道路。

◉商場樓地板合計面積如超過 3,000 ㎡，應面向 2 條以上道路開設，其中一條之路寬不得小於 12m，另一條道路寬度並無限制。

◉建築技術規則本條頒布前核定之市場保留地，其面前道路之寬度或臨接道路之長度不合本條規定者，為兼顧法令規定與事實困難，道路寬度不足者准就該市場預定地內臨接道路部分退縮以達規定之寬度；基地臨接道路之長度不足者，得就該市場預定地內再行留設合於規定寬度之道路並連接計畫道路。其退縮部分之土地或另行留設之道路用地均不得以空地計算。

某停車場興建，係依照都市計畫公共設施用地多目標使用方案辦理，其「商業用樓地板面積」當與都市計畫「市場用地」有別，自不得比照上述規定辦理。

◉建築技術規則尚無明定倉儲批發用途建築物之設置規定，惟物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點第 4 點，明定倉儲批發業係指從事商品之加工處理、包裝、倉儲、批發等一貫作業之批發商，係由銷售對象至倉儲批發中心購物，得不具備配送機能，惟嚴禁經營零售行為。基於上述倉儲批發業的定義，倉儲批發用途建築物使用性質類似商場並兼具有倉庫之功能。茲依倉儲批發之使用性質，明定倉儲批發用途建築物除依下列規定外，其餘依建築技術規則之商場規定辦理：

❶倉儲批發業特定專用區若經交通系統動線規劃及衝擊分析之審核通過者，其基地與道路之關係，得不受本條第 2 款規定之限制，但仍應依本條第 1 款之規定辦理。

❷供防空避難設備使用之樓層，得不受本編第 142 條第 6 款樓地板面積達到 200 ㎡者，以兼作停車空間為限之限制。但其兼作他種用途使用之限制，應由直轄市、縣（市）政府於建造執照審查時核定之。

第 130 條（出入口空地或門廳）

前條規定之建築物應於其地面層主要出入口前面依下列規定留設空地或門廳：

一、樓地板合計面積超過 1,500 ㎡者，空地或門廳之寬度不得小於依本編第 90-1 條規定出入口寬度之 2 倍，深度應在 3m 以上。

二、樓地板合計面積超過 2,000 ㎡者，寬度同前款之規定，深度應為 5m 以上。

三、第一款、第二款規定之門廳淨高應為 3m 以上。

前項空地不得作為停車空間。

《函令劍掃》

◉商場、餐廳、市場建築物，依規定於地面層主要出入口前留設之門廳，應不得設置於騎樓。

第 131 條（商場之室內通路）

連續式店鋪商場之室內通路寬度應依下表規定：

各層之樓地板面積 (A)	兩側均有店鋪之通路寬度	其他通路寬度
200 ㎡≦ A ≦ 1,000 ㎡	3m 以上	2 m 以上
A ≦ 3,000 ㎡	4m 以上	3 m 以上
A ＞ 3,000 ㎡	6m 以上	4 m 以上

第 132 條 (市場之出入口及通路)

市場之出入口不得少於 2 處，其地面層樓地板面積超過 1,000 ㎡者應增設 1 處。前項出入口及市場內通路寬度均不得小於 3m。

【第四節 學校】

第 133 條 (配置、方位與設備)

校舍配置，方位與設備應依下列規定：

一、臨接應留設法定騎樓之道路時，應自建築線退縮騎樓地再加 1.5m 以上建築。

二、臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰地界線退後 3m 以上建築。

三、教室之方位應適當，並應有適當之人工照明及遮陽設備。

四、校舍配置，應避免聲音發生互相干擾之現象。

五、建築物高度，不得大於 2 幢建築物外牆中心線水平距離 1.5 倍，但相對之外牆均無開口，或有開口但不供教學使用者，不在此限。

六、樓梯間、廁所、圍牆及單身宿舍不受第一款、第二款規定之限制。

《函令劍掃》

◉本條第 1、2 款之立法意旨在於維持校舍與外界有相當之距離，免致教學及課業活動受外界之侵擾。校舍之遮陽板，如屬不計入建築面積部分，得不受本條第 1、2 款之限制。

◉學校興建室內游泳池、活動中心、辦公室、教職員餐廳、學生餐廳等非供教學使用之建築物，得免受本條第 1 款及第 2 款規定之限制。

◉學校內學生蒸飯廚房 (等類似非供教學使用) 建築物，得適用本條第 6 款之規定，免受本條第 1 款、第 2 款退縮建築之限制。

◉學校之鄰地雖為學校預定地，但未完成徵收前，教學及課外活動仍有受鄰地活動影響之虞，因此校舍之配置仍應依該規定自現有地界線退縮 3m 以上建築。

◉學校之「室內球場」係作為體育課程之教學場地，應無非供教學使用建築物得免依本條第 1、2 款退縮建築之適用，仍應依規定退縮建築。

◉學校之樓梯間、廁所、圍牆及單身宿舍不受本條第 1 款之限制，係指須退縮法定騎樓地，但不必加退 1.5m。

學校建築物臨接建築線或鄰地界線者，應依本條第 2 款規定退縮建築，實施容積管制地區之學校建築物其高度管制並應符合本編第 164 條規定。

◉幼兒園屬學前教育，其教學方式、規模、用地取得與一般學校有別 (都市計畫地區學校用地內都市計畫劃定)，住宅區內興建幼兒園，一般均屬小規模經營，土地取得不易，且其立案設備規模均有規定，若比照學校建築退縮建築，雖符實際需要。為考量幼兒教育之普及及健全發展，並方便幼童就近入學，減少娃娃車數量及市區交通流量。幼兒園教室得免依本條之規定退縮建築。

◉第 5 款規定所稱「相對之外牆均無開口，或有開口但不供教學使用者」，係指 2 幢建築物相對之外牆均無開口或有開口但均不供教學使用。

外牆均無開口或有開口但均不供教學使用之認定，以整幢建築物使用用途檢討辦理。

◉第 5 款有關學校建築物高度不得大於兩幢建築物外牆中心線水平距離 1.5 倍，係針對學校校區範圍內之 2 幢建築物外牆中心線水平距離進行檢討。

第 134 條（四層以上教室之使用限制）

國民小學，特殊教育學校或身心障礙者教養院之教室，不得設置在 4 層以上。但國民小學而有下列各款情形並無礙於安全者不在此限：

一、4 層以上之教室僅供高年級學童使用者。

二、各層以不燃材料裝修者。

三、自教室任一點至直通樓梯之步行距離在 30m 以下。

《函令劍掃》

◉本條第 3 款「自教室任一點至直通樓梯之步行距離」係指該層教室之任一點至較近直通樓梯口最大步行距離，而非教室之任一點至任一直通樓梯口之步行距離。

【第五節】
車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場（包括出租汽車及計程車營業站）

第 135 條（汽車出入口）

建築物之汽車出入口不得臨接下列道路及場所：

一、自道路交叉點或截角線，轉彎處起點，穿越斑馬線、橫越天橋或地下道上下口起 5m 以內。

二、坡度超過 8:1 之道路。

三、自公共汽車招呼站、鐵路平交道起 10m 以內。

四、自幼兒園、國民小學、特殊教育學校、身心障礙者教養院或公園等出入口起 20m 以內。

五、其他經主管建築機關或交通主管機關認為有礙交通所指定之道路或場所。

註：本條第 2 款坡度比例 8:1，係水平高度比，即「水平距離為 8、高度為 1」坡度之道路，與其他條文所使用之坡度表示方式並不一致。第 263 條第 4 項之擋土設施斜率亦為水平高度比。

《函令劍掃》

◉第 1 款「自道路交叉點或截角線，轉彎處起點，穿越斑馬線、橫越天橋或地下道上下口起 5m 以內」規定，係指建築物鄰近分割該街廓之道路交叉口者，交叉口如有截角，汽車出入口不得設於自截角線起 5m 以內，交叉口無截角者，汽車出入口不得設於自交叉點起 5m 以內。汽車出入口臨接道路盡頭，有別於本款所稱之道路交叉點或截角線。

◉車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場（包括出租汽車及計程車營業站）其汽車出入口應依本條規定辦理；建築物附設停車空間超過 30 輛者，依本編第 59-1 條第 5 款規定「附設停車空間超過 30 輛者，應依本編第 136 條至第 139 條之規定設置之」，尚無本條之適用。

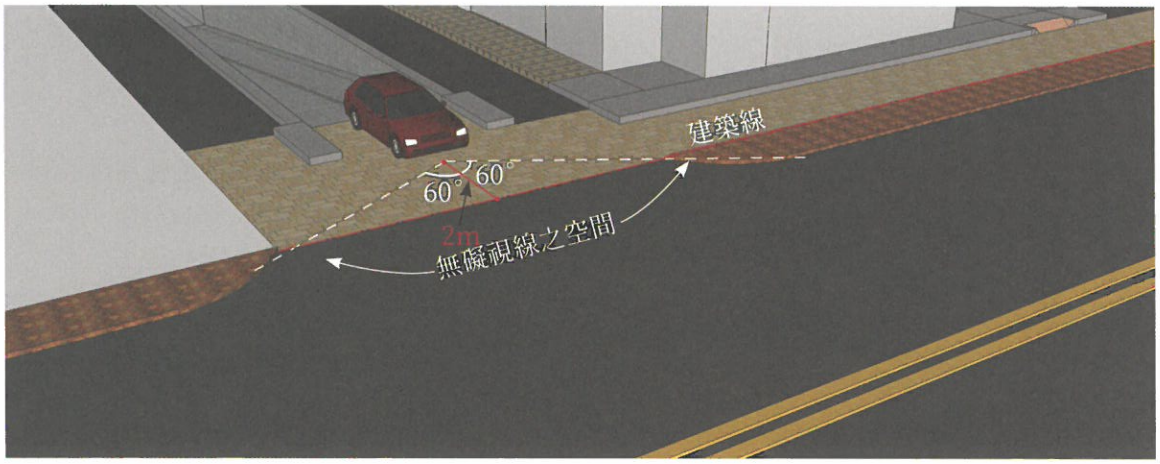
◉本條汽車出入口相關規定，營業性加油站不在本條列舉範圍。如交通主管單位認為有礙交通情形，應查明是否違反其他法令規定，本於權責妥善處理。

第 136 條（前面空地）

汽車出入應設置緩衝空間，其寬度及深度應依下列規定：

一、自建築線後退 2m 之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各 60° 以上範圍無礙視線之空間。

二、利用昇降設備之車庫，除前款規定之空間外，應再增設寬度及深度各 6m 以上之等候空間。



《函令劍掃》

◉本條第 1 款有關汽車出入應「自建築線後退 2m 之汽車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各 60° 以上範圍無礙視線之空間。」之規定，係以具有無礙視線功能之空間為目的。建築基地以鄰地部分空地作為其汽車出入之無礙視線空間者，其申請建造執照時應備具該鄰地部分空地之土地使用權同意書，並於備註欄敘明，僅供通行使用，不計入基地面積。

◉本條汽車出入口應設置之等候空間，其上方設有陽臺及因結構需要而加設之柱及橫梁，倘合於本編第 1 條第 3 款免計入建築面積之規定者，自非法所不許。

◉本條文中「應再增設寬度及深度各 6m 以上之等候空間」旨在促進土地有效使用，並合理規劃汽車出入空間；該「等候空間」之認定，得於兼顧停車設施安全且無妨礙公共交通情形下，依個案由各地方主管建築機關核處。

◉本條第 2 款規定「利用昇降設備之車庫，除前款規定之空間外，應再增設寬度及深度各 6m 以上之等候空間。」其立法意旨，係考量利用昇降設備之車庫其車輛於等候昇降設備時，應避免影響公共交通，以維持建築基地外交通環境順暢。因此該等候空間應設置於汽車昇降機之前方，以利車輛自基地建築線進入汽車昇降機時之等候使用。

◉設置 2 座汽車昇降設備致每部汽車昇降設備服務量小於 30 輛，惟因建築物附設停車空間超過 30 輛，仍應依本條第 2 款規定設置寬度及深度各 6m 以上之等候空間。

◉建築物設有 2 臺以上汽車昇降設備並設有立體停車塔，為利待進入各設備之車輛均有等候空間，故依本條第 2 款規定設置之等候空間應分別設置，不得共用。等候空間應分別設置於臨接汽車昇降機之前方，不得前後配置，以利車輛進入汽車昇降機時之等候使用。

◉本條第 2 款所稱「昇降設備」與第 138 條第 3 款所稱「汽車昇降機設備」之用語係屬同義。

第 137 條（建築構造）

車庫等之建築物構造除應依本編第 69 條附表第 6 類規定辦理外，凡有下列情形之一者，應為防火建築物：

一、車庫等設在避難層，其直上層樓地板面積超過 100 ㎡者。但設在避難層之車庫其直上層樓地板面積在 100 ㎡以下或其主要構造為防火構造，且與其他使用部分之間以防火樓板、防火牆以及甲種防火門區劃者不在此限。

二、設在避難層以外之樓層。

註：現行第 69 條附表已變更，改按建築物使用類組分類，無「第 6 類」類別，且已無「甲種防火門」及「防火建築物」用語定義。

第 138 條（一般構造及設備）

供車庫等使用部分之構造及設備除依本編第 61 條第 62 條規定外，應依下列規定：

一、樓地板應為耐水材料，並應有污水排除設備。

二、地板如在地面以下時，應有 2 面以上直通戶外之通風口，或有代替之機械通風設備。

三、利用汽車昇降機設備者，應按車庫樓地板面積每 1,200 ㎡以內為 1 單位裝置昇降機 1 臺。

《函令劍掃》

◉本章節所稱之車庫係指：一宗基地內之建築物其用途專供車輛停放、放置使用者。但建築物附設之法定停車空間、獎勵停車空間與自行設置之停車空間，於同一基地內另以一獨立建築物集中設置者，不視為車庫。

◉本條第 3 款「車庫樓地板面積」之計算，不包括機械房、變電室、蓄水池等類似用途部分。

第 139 條（大規模車庫之構造及設備）

車庫部分之樓地板面積超過 500 ㎡者，其構造設備除依本編第 61 條、第 62 條規定外，應依下列規定。但使用特殊裝置經主管建築機關認為具有同等效能者，不在此限。

一、應設置能供給樓地板面積每 1 ㎡每小時 25 ㎥以上換氣量之機械通風設備。但設有各層樓地板面積 1/10 以上有效通風之開口面積者，不在此限。

二、汽車出入口處應裝置警告及減速設備。

三、應設置之直通樓梯應改為安全梯。

註：

第 61 條 車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：

一、車道之寬度：

㈠單車道寬度應為 3.5m 以上。

㈡雙車道寬度應為 5.5m 以上。

㈢停車位角度超過 60° 者，其停車位前方應留設深 6m，寬 5m 以上之空間。

二、車道坡度不得超過 1:6，其表面應用粗面或其他不滑之材料。

三、車道之內側曲線半徑應為 5m 以上。

第 62 條 停車空間之構造應依下列規定：

一、停車空間及出入車道應有適當之舖築。

二、停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層供停車使用之樓地板面積 5% 或依規定設置機械通風設備。

三、供停車空間之樓層淨高，不得小於 2.1m。

四、停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間，並便利行動不便者使用。

《函令劍掃》

◉建築物依本條第 3 款規定改為安全梯之直通樓梯得否兼供其他用途空間使用，尚無規定。